

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
(V/v mua bán chai nhựa đã qua sử dụng)
Số: 001-2026/HĐNT-KN

Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán chai nhựa đã qua sử dụng (“**Hợp đồng nguyên tắc**”) này được lập vào ngày 02 tháng 01 năm 2026, bởi

BÊN MUA: CÔNG TY TNHH THU MUA PHẾ LIỆU NHỰA KHÁNH NGÀ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201638316 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 03/11/2020, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 18/07/2024.

Địa chỉ trụ sở : Ấp 5, Xã Long Hưng, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : 02733 799 966

Di động : 0907.633.066

Mã số thuế : 1201638316

Tài khoản số : 16012077 – Ngân Hàng Á Châu – CN Tp HCM

Đại diện bởi : Ông **NGUYỄN AN KHANG** Chức vụ: **Giám đốc Trạm thu mua**

(Theo giấy ủy quyền số 06/2025/UQ-KN/PC ký ngày 26/12/2025)

(Sau đây gọi tắt là “**Bên A**”)

BÊN BÁN: NGUYỄN THỊ THÚY AN

Số CCCD/CC : 072189013292 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/9/2021

Địa chỉ thường trú: Ninh Hiệp, Bàu Nặng, Dương Minh Châu, Tây Ninh

Địa chỉ liên lạc : Tổ 3, Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Nặng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại : 0986269378

Mã số thuế : 072189013292

Tài khoản số : 053290910552 tại Ngân hàng Sacombank

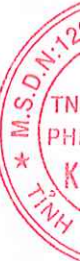
Là người đại diện **Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thúy An** theo Giấy Chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh số 45D8017951 do UBND Huyện Dương Minh Châu- Phòng Tài Chính- Kế hoạch cấp đăng ký ngày 20/3/2024

(Sau đây gọi tắt là “**Bên B**”)

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên B cam kết bán cho Bên A và Bên A cam kết mua của Bên B toàn bộ (100%) sản lượng các mặt hàng chai nhựa đã qua sử dụng (sau đây gọi tắt là “hàng hóa”) cụ thể như sau:

- 1.1 Tên hàng:** Chai nhựa PET đã qua sử dụng.
- 1.2 Khu vực thu mua:** Bên B thực hiện thu mua nguyên liệu trong phạm vi khu vực đã được hai Bên thống nhất. Việc thu mua ngoài khu vực phải được thống nhất với Bên A trước khi thực hiện.
- 1.3 Quy cách:** theo yêu cầu của Bên A.
- 1.4 Số lượng:** Được Bên A gửi cho Bên B theo từng Đơn đặt hàng cụ thể, căn cứ vào cam kết tại Phụ lục 03.
- 1.5 Chất lượng:** theo quy định tại Phụ lục 01. Mọi sự thay đổi phải được thống nhất bằng văn bản của hai bên.



- 1.6 Dung sai giao hàng:** Hàng hóa Bên B giao cho Bên A được phép dao động $\pm 5\%$ về trọng lượng hàng hóa

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Điều kiện giá cả

- 2.1.1. Đơn giá: Theo thỏa thuận của hai bên trong từng đơn đặt hàng.
- 2.1.2. Đơn giá là trọn gói đã bao gồm nhưng không giới hạn: tất cả các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật (*sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật tại thời điểm tương ứng*) để Bên B hoàn tất các công việc theo quy định tại Hợp đồng này.
- 2.1.3. Giá trị đơn đặt hàng được xác định trên cơ sở số lượng hàng hóa Bên B thực giao theo mỗi đơn đặt hàng và đơn giá theo quy định tại Điều 2.1.1 của Hợp đồng này.

2.2. Phương thức thanh toán

Bên A thanh toán bằng chuyển khoản cho Bên B trong thời gian 03 ngày tính từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, bao gồm:

- Hóa đơn GTGT do Bên B phát hành.
- Chứng từ giao nhận theo thỏa thuận hai bên.
- Các chứng từ hợp lệ kèm theo.

ĐIỀU 3: ĐẶT HÀNG

- 3.1. Khi phát sinh nhu cầu, Bên A gửi đơn đặt hàng cho Bên B bằng fax/email hoặc một phương thức khác được hai bên thống nhất. Đơn đặt hàng theo mẫu đính kèm Hợp đồng này.
- 3.2. Trong thời gian chậm nhất 48 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng, Bên B phải phản hồi bằng fax/email cho Bên A biết về khả năng thực hiện/không thực hiện được đơn đặt hàng đó. Quá thời gian trên mà Bên A không nhận được phản hồi về đơn đặt hàng thì xem như là Bên B đã chấp thuận đối với Đơn đặt hàng đó.
- 3.3. Các bên chỉ định và thông báo cho nhau thông tin về người có thẩm quyền ký, xác nhận đơn đặt hàng.

ĐIỀU 4: GIAO HÀNG VÀ KIỂM TRA HÀNG HÓA

- 4.1. Thời gian giao hàng: Bên B giao hàng cho Bên A theo thời gian được hai bên thống nhất trong từng đơn hàng cụ thể. Trường hợp giao hàng thành nhiều đợt, vào thứ sáu hàng tuần, Bên B phải thông báo cho Bên A kế hoạch giao hàng trong tuần kế tiếp.
- 4.2. Địa điểm giao hàng: theo thỏa thuận của hai bên và được quy định theo Phụ lục 04 đính kèm Hợp đồng này.
- 4.3. Chi phí vận chuyển: theo thỏa thuận của hai bên và được quy định theo Phụ lục 04 đính kèm Hợp đồng này.
- 4.4. Chi phí bốc dỡ hàng hóa: theo thỏa thuận của hai bên và được quy định theo Phụ lục 04 đính kèm Hợp đồng này.
- 4.5. Hàng hóa khi giao tới Bên A sẽ được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 02 đính kèm Hợp đồng này.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 5.1. Nhận hàng hóa theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này và từng đơn đặt hàng cụ thể đã được thống nhất bởi hai bên.
- 5.2. Được Bên B thanh toán các khoản chi phí phát sinh, chênh lệch, tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng hoặc gây thiệt hại cho Bên A (nếu có).
- 5.3. Thanh toán đúng thời hạn quy định trong Hợp đồng.
- 5.4. Được phép thực hiện hoạt động đánh giá nhà cung cấp ít nhất 1 lần/năm với điều kiện Bên A đã thông báo cho Bên B về kế hoạch đánh giá ít nhất 07 ngày trước ngày thực hiện. Bên A được tiến hành thẩm tra các hoạt động của Bên B về năng lực sản xuất, giám sát chất lượng, các vấn đề về môi trường... mà Bên A cho là cần thiết. Bên B sẽ cung cấp các hồ sơ, sổ sách, thông tin lưu giữ tại Bên B về các hoạt động liên quan đến Bên A khi Bên A thực hiện hoạt động đánh giá nhà cung cấp.
- 5.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 6.1. Được Bên A thanh toán theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này.
- 6.2. Cam kết có đủ điều kiện và năng lực thực hiện việc cung cấp hàng hóa được thỏa thuận theo Hợp đồng này và quy định pháp luật;
- 6.3. Cung cấp đầy đủ cho Bên A các bản sao chứng từ như bảng kê, hóa đơn thu gom/ thu mua rác thải nhựa và hóa đơn chi phí khác chứng minh nguồn gốc nguyên liệu thu gom, cung cấp chứng từ minh chứng phục vụ cho mục đích kê khai và báo cáo, tuân thủ quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất theo quy định của pháp luật môi trường.
- 6.4. Cam kết Hàng hóa được cung cấp theo Hợp đồng này phải có nguồn gốc sau tiêu dùng tại Việt Nam, không phải là phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài hoặc không có nguồn gốc từ rác thải công nghiệp.
- 6.5. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ các quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Nếu Bên B vi phạm và gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bên A, Bên A có quyền tạm ngừng việc thanh toán cho đến khi Bên B hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, thực hiện đúng quy định của pháp luật về hóa đơn.
- 6.6. Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin, tài liệu, chứng từ mà Bên B cung cấp và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.
- 6.7. Cung cấp hàng hoá cho Bên A đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này và từng đơn đặt hàng cụ thể đã được hai bên thống nhất.
- 6.8. Bên B phải đảm bảo sẽ cung cấp cho Bên A bản sao của một số giấy tờ sau:
 - Tờ khai thuế.
 - Chứng từ đã nộp tiền thuế vào cơ quan nhà nước.(Theo định kỳ kê khai thuế của Bên B).
- 6.9. Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Bên A khi giao hàng tại kho của Bên A. Nếu có bất kỳ thiệt hại nào do nhân viên của Bên B hoặc của Bên giao hàng gây ra cho Bên A hoặc Bên thứ 3 thì Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A hoặc Bên thứ 3 đó.

- 6.10. Chịu rủi ro cho hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao cho Bên A và hai bên ký biên bản giao nhận hàng hóa.
- 6.11. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật.

ĐIỀU 7: QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG HỐI LỘ VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

- 7.1. Bên B cam kết và đảm bảo không thực hiện hành động đưa hối lộ, chi hoa hồng dưới bất kỳ hình thức nào cho các cá nhân (bao gồm cả cán bộ, công chức nhà nước; cán bộ, nhân viên của Bên A và các cá nhân khác) nhằm thực hiện các hoạt động sai trái, không phù hợp, vi phạm quy định pháp luật hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bên A.
- 7.2. Bên B cam kết luôn tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh.
- 7.3. Bên B cam kết không lôi kéo nhân viên của Bên A về làm việc cho Bên B; không sử dụng lao động chưa đủ tuổi lao động; không có bất kỳ hoạt động cưỡng bức, bóc lột sức lao động đối với người lao động.
- 7.4. Bên B thông báo ngay cho Bên A khi phát hiện bất kỳ hoạt động nào nêu trên hoặc các trường hợp nhân viên của Bên A có hành vi nhũng nhiễu/gây khó khăn/vi phạm khi thực hiện giao dịch với Bên B.
- 7.5. Hai bên hỗ trợ và hợp tác với nhau nhằm cải tiến chất lượng, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, bảo vệ môi trường.

ĐIỀU 8: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- 8.1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày được nêu tại phần đầu Hợp đồng này cho đến hết ngày 31/12/2026 và sẽ tự động thanh lý khi các bên thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng này, trừ trường hợp Hợp đồng được chấm dứt theo Điều 8.2 bên dưới.
- 8.2. Hợp đồng được chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- 8.2.1. Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.
- 8.2.2. Một trong hai bên mất khả năng thanh toán hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 8.2.3. Bên A được quyền chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp:
- Bên B chậm hoàn thành các công việc theo quy định tại Điều 4;
 - Bên B thể hiện rõ ý định không tiếp tục thực hiện Hợp đồng.
 - Bên B vi phạm các quy định trong Hợp đồng này hoặc các cam kết khác, đã được Bên A nhắc nhở 03 lần mà không khắc phục.
 - Bên B thường xuyên giao hàng không đảm bảo chất lượng theo quy định trong Hợp đồng này (quá 03 lần).
 - Các trường hợp khác theo quy định trong Hợp đồng này và quy định của pháp luật.
- 8.3. Hậu quả do việc chấm dứt Hợp đồng:
- 8.3.1. Hai bên sẽ lập Biên bản để xác định các hàng hóa và/hoặc các công việc đã hoàn tất mà Bên B chấp nhận và chi phí phát sinh tương ứng:
- Nếu chi phí phát sinh lớn hơn số tiền Bên A đã thanh toán cho Bên B thì Bên A sẽ thanh toán thêm cho Bên B trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập Biên Bản.
 - Nếu chi phí phát sinh nhỏ hơn số tiền Bên A đã thanh toán cho Bên B thì Bên B phải hoàn trả phần chênh lệch cho Bên A trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập Biên Bản.

- 8.3.2. Trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo Điều 8.2.3 hoặc các trường hợp khác do lỗi của Bên B thì Bên B phải: (i) chịu phạt bằng 08% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm; (ii) bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 9.1 Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung Hợp đồng đã ký kết.
- 9.2 Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này chỉ có giá trị khi hai bên thỏa thuận bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của các bên ký xác nhận.
- 9.3 Tất cả phụ lục Hợp đồng, đơn đặt hàng, biên bản giao nhận hàng hóa và các văn bản khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.
- 9.4 Các Bên không được cung cấp, tiết lộ, sử dụng những thông tin trong Hợp đồng này và các thông tin khác được cung cấp trong quá trình thực hiện Hợp đồng này cho mục đích khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp phải cung cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 9.5 Không bên nào được chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng này cho bên thứ ba khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia.
- 9.6 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp các bên sẽ tự thương lượng giải quyết trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu các bên không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tranh chấp phát sinh, tranh chấp đó sẽ được chuyển đến và giải quyết chung thẩm bằng Trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) theo các Quy tắc Trọng tài của VIAC. Địa điểm phân xử trọng tài sẽ là Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Trọng tài sẽ bao gồm ba trọng tài viên. Ngôn ngữ phân xử trọng tài sẽ là tiếng Việt. Phán quyết trọng tài sẽ là chung thẩm và có giá trị ràng buộc đối với các bên.
- 9.7 Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện, hoặc, đối với trường hợp ký điện tử, các bên sẽ bảo quản và lưu trữ Hợp đồng trên thiết bị điện tử của mỗi bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A



[Signature]

NGUYỄN AN KHANG

ĐẠI DIỆN BÊN B



NGUYỄN THỊ THÚY AN

